

SERVISNÁ ZMLUVA č. 33/2025

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obec Richnava

Sídlo : Richnava 124, 053 51 Richnava
IČO : 00329525
Konajúci prostr. : Peter Biroš, MBA starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu IBAN : SK24 5600 0000 0034 5207 3001
Telefón : 0948590441
E-mail : richnava@richnava.sk

Poskytovateľ:

netIQ, s. r. o.

Sídlo : Oľšavka 40, 053 61
IČO : 36 571 334
Konajúci prostr. : Mgr. Slavomír Holotňák, konateľ spoločnosti
Zápis v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vl. č. 14023/V
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Č. účtu IBAN : SK47 1100 0000 0026 2370 5516
Telefón : 0949 716 332
E-mail : holotnak@netiq.sk

poskytovateľ je oprávnený poskytovať technické služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti za týchto podmienok:

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa servisné činnosti v rozsahu špecifikovanom v článku II tejto zmluvy na zariadeniach špecifikovaných v ods. 2 tohto článku zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisnej činnosti týkajúcej sa kamerového systému obce Richnava (ďalej len "KS"), spolu ďalej aj ako "zariadenia". Servisné činnosti týkajúce sa KS vykonáva poskytovateľ podľa podmienok dohodnutých nižšie za dohodnutú odmenu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi informácie potrebné na riadne vykonávanie servisných služieb podľa tejto zmluvy a na účely výkonu servisných služieb umožniť v nevyhnutnej miere povereným zamestnancom poskytovateľa prístup do priestorov, v ktorých je umiestnený KS. Poskytovateľ je povinný doručiť objednávateľovi mená svojich zamestnancov určených na vykonávanie servisných činností pri podpísaní

tejto zmluvy. Zmeny v zozname poverených zamestnancov je povinný poskytovateľ bezodkladne a včas vopred oznámiť objednávateľovi.

Čl. II Rozsah servisných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné servisné činnosti:
 - 1.1 **Oprava zariadení**, ktorá bude vykonávaná na základe výzvy alebo požiadavky oprávnených zástupcov objednávateľa v zmysle článku VIII. bodu 3 tejto zmluvy a zahŕňa:
 - a) identifikáciu poruchy,
 - b) práce, činnosti a služby spojené výmenou resp. opravou vadných zariadení alebo ich častí,
 - c) dodávku a výmenu vadných častí zariadení za bez chybné.
 - 1.2 **Pravidelné periodické činnosti**, ktoré budú vykonávané poskytovateľom bez osobitnej výzvy objednávateľa v čase podľa servisných plánov:
 - a) pravidelné odborné prehliadky, kontrola a nastavenie parametrov,
 - b) 4x ročne servisná kontrola KS v celkovom rozsahu 4 x 4 hodiny,
 - c) preskúšanie prevádzky jednotlivých obvodov a ucelených systémov,
 - d) školenie obsluhy KS 1 x ročne.
 - 1.3 **Činnosti vykonávané na požiadanie objednávateľa**, súvisiace s prevádzkou zariadení na základe osobitnej výzvy objednávateľa:
 - a) úpravy a doplnenia zariadení,
 - b) implementácia inovovaných verzií programového vybavenia zariadení,
 - c) technickú podporu a zaškolenie pracovníkov objednávateľa obsluhujúcich zariadenia,
 - d) ďalšie podporné činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením servisovaných zariadení.
2. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi 24-hodinový telefonický dispečing za účelom prijímania hlásení o poruchách zariadení objednávateľa. Nahlásenie závady alebo poruchy zariadenia vykoná za objednávateľa poverená osoba v zmysle článku VIII. bodu 3 tejto zmluvy, telefonicky v zmysle článku VIII bodu 4. tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ vykoná servisný zásah za účelom odstránenia poruchy spôsobenej bežnou prevádzkou bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom a pokiaľ to povaha poruchy alebo závady objektívne umožňuje, poruchu alebo závalu v tej istej lehote odstráni.
4. O každom prípade odstraňovania závady alebo poruchy zariadenia vyhotoví poskytovateľ písomný záznam, ktorý podpíše zástupca objednávateľa. Servisný záznam musí obsahovať tieto údaje:
 - deň oznámenia závady alebo poruchy zariadenia,
 - deň a hodinu nástupu na servisný zásah,
 - príčina vzniku závady alebo poruchy, popis prác vykonaných na odstránenie závady alebo poruchy zariadenia,
 - materiál použitý na odstránenie závady alebo poruchy zariadenia,
 - dátum a hodinu ukončenia prác a uvedenia zariadenia do prevádzky,
 - meno zástupcu objednávateľa, ktorý potvrdí odstránenie závady alebo poruchy zariadenia,
 - mená a podpisy zástupcov poskytovateľa, ktorí servisný zásah vykonali,
 - ďalšie údaje podľa dohody zmluvných strán.
5. Za odvoz a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri servisných zásahoch zodpovedá poskytovateľ.

6. Po vykonaní servisného zásahu poskytovateľ predvedie zástupcovi objednávateľa zodpovednému za prevádzku prevádzkyschopnosť zariadenia v zmysle článku VIII. bodu 3 tejto zmluvy.

Čl. III Miesto plnenia

Miestom plnenia je objekt, v ktorom je umiestnené zariadenie, na adrese obecného úradu, 05351 Richnava 124, ktoré je predmetom servisného zásahu, kamery rozmiestnené v intraviláne a extraviláne obce, monitorovaný priestor, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Čl. IV Cena a platobné podmienky

1. Cena za výkon servisných činností je stanovená nasledovne:
 - 1.1 Cena za opravy zariadení v zmysle článku II bod 1.1 tejto zmluvy:
 - a) v prípade, že sa na vadu zariadenia vzťahuje záruka, poskytovateľ vykoná opravu bezplatne,
 - b) v ostatných prípadoch budú montážne práce a služby spojené s opravou resp. výmenou vadných zariadení fakturované sumou **30,00 € bez DPH/hodinu. Cena v Eur s DPH 36,90 Eur/hodinu.** Slovom Tridsaťšesť Eur 90/100 s DPH.
 - 1.2 Cena za pravidelné periodické činnosti v zmysle článku II. bod 1.2 tejto zmluvy je dohodnutá štvrťročnou paušálnou sadzbou vo výške **125,00 €; bez DPH. Cena v Eur s DPH 153,75 Eur/ štvrťrok.** Slovom: Jednostopäťdesiattri Eur 75/100/štvrťrok. Paušálna sadzba zahŕňa aj bežné servisné práce, drobné opravy a dopravu poskytovateľa na miesto poskytovania služieb.
 - 1.3 Cena za činnosti vykonávané na požiadanie objednávateľa v zmysle článku II bod 1.3 tejto zmluvy:
 - a) budú práce a služby fakturované sumou **30,00 € bez DPH na hodinu, Cena v Eur s DPH 36,90 Eur/hodinu.** Slovom: Tridsaťšesť Eur 90/100 s DPH.
 - b) dodávka (výmena) zariadení a ich častí bude fakturovaná podľa ceny vnesených materiálov.
2. K cene za výkon servisných služieb budú vyúčtované náklady za použitý (spotrebovaný) materiál (materiál použitý pri opravách, náklady u špecializovaných firiem alebo výrobcov), ktoré nie sú zahrnuté v cenách uvedených v odseku 1 tohto článku zmluvy.
O predpokladaných materiálových nákladoch alebo iných nákladoch presahujúcich bežný rámec je poskytovateľ povinný vopred informovať objednávateľa a vyžiadať si na ich obstaranie jeho súhlas, inak nemá nárok na jeho refundáciu zo strany objednávateľa.
3. V cene za výkon servisných činností podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté náklady poskytovateľa za dopravu na miesto plnenia.
4. Celková cena za všetky činnosti poskytovateľa počas trvania zmluvy nesmie presiahnuť podľa § 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní čiastku 50 000 tis. Eur
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť paušálnu cenu za výkon servisných činností podľa odseku 1 bodu 1.2. tohto článku zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
K faktúre pripojí poskytovateľ na požiadanie objednávateľa súhrnný prehľad servisných úkonov vykonaných za fakturované obdobie. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru na paušálnu cenu za výkon servisných činností podľa odseku 1 bodu 1.2. tohto článku zmluvy po uplynutí každého štvrťroka poskytovania služieb podľa tejto zmluvy. V prípade

v dôsledku predčasného ukončenia tejto zmluvy sa paušálna suma za výkon servisných činností podľa odseku 1 bodu 1.2. tohto článku zmluvy a likvótne zníži podľa počtu celých mesiacov poskytovania servisných služieb.

6. V prípade omeškania s platením faktúry podľa predchádzajúceho odseku o viac ako 14 dní si poskytovateľ vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % ročne z dlžnej sumy do jej zaplatenia.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada finančných záväzkov zo strany objednávateľa na základe tejto zmluvy bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený v tejto zmluve, ak zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak.

Čl. V

Skončenie zmluvy a sankcie

1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania termínov, rozsahu odbornosti alebo kvality dohodnutých služieb zo strany poskytovateľa, ktoré bránia v riadnom užívaní zariadení. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v odseku 6 tohto článku zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade zmeny vlastníckeho práva k niektorému zariadeniu.
3. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zistí zásah do zariadení zo strany tretích osôb, ku ktorému došlo počas platnosti tejto zmluvy.
4. Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy zmluva zaniká.
5. Objednávateľ aj poskytovateľ sú oprávnení túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede zmluvy zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorej bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu a vynaložené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia niektorej povinnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy, najmä v prípade, ak poskytovateľ:
 - 6.1 nevykoná servisný zásah za účelom odstránenia poruchy spôsobenej bežnou prevádzkou najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom,
 - 6.2 neodstráni poruchu do 48 hodín od nahlásenia poruchy alebo objednávateľom, napriek tomu, že to jej povaha objektívne umožňuje,
 - 6.3 vykoná servisný zásah za účelom odstránenia poruchy spôsobenej bežnou prevádzkou neodborne alebo nekvalitne, alebo
 - 6.4 neposkytne objednávateľovi 24-hodinový telefonický dispečing za účelom prijímania hlásení o poruchách zariadení objednávateľa, alebo
 - 6.5 nevykoná niektorú z pravidelných periodických činností uvedených v článku II ods. 1.2 tejto zmluvy, ktoré sa majú vykonávať bez osobitnej výzvy objednávateľa v čase podľa servisných plánov

Článok VI

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, musí byť písomný (ďalej len "písomnosť") a musí byť doručený do vlastných rúk na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve, inak je takýto právny úkon neplatný. Písomnosti je možné doručiť buď osobne, prostredníctvom písomne povereného zástupcu alebo poštou ako doporučenú

- zásielku. Zmluvné strany sa dohodli, že pri použití iného spôsobu doručovania účinky doručenia nenastávajú.
2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručенú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
 3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak
 - a) ju pošta vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane alebo
 - b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo alebo
 - c) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti.

Čl. VII

Záručná doba

Poskytovateľ poskytuje 24-mesačnú záruku na všetky vykonané práce a na poskytnutý materiál.

Čl. VIII

Organizačné dojednania

1. Presné termíny pravidelných a plánovaných servisných zásahov budú dojednané vopred so zástupcom objednávateľa. Do 15 dní prvého mesiaca.
2. Objednávateľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý bude koordinovať postup prác s poskytovateľom.
3. Zástupcovia objednávateľa pre styk s poskytovateľom:
 - starosta obce. Peter Biroš, MBA
 - pracovník OcÚ, Ing. Michal Orlovský
4. Nahlasovanie porúch zástupcami objednávateľa sa môžu vykonávať
 - písomne na adrese: servis@netiq.sk
 - telefonicky (po 17:00 prostredníctvom SMS) na čísle: 0907 421321, 0949 716 332

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o dielo.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na **dobu určitú do 31.12.2026**. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, ktorá je súhlasným a vážnym prejavom ich skutočnej vôle, porozumeli mu a potvrdzujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni alebo za nevýhodných podmienok.

V Richnava, dňa 2.1.2026

V Olšavke. dňa 2.1.2026

Obec Richnava
Peter Biroš, MBA
starosta

netIQ, s.r.o.
Slavomír Holotňák
konateľ